

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2191/2548

นายสุรชิต นวลแก้ว
บริษัทไฮไฟโอเรียนท์ (ไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118, มาตรา 119

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

โจทก์ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหารของจำเลยกล่าวหาว่า น. และ ม. ลูกจ้างของจำเลยปลอมเอกสารอันเป็นความผิดอาญาและเสนอให้จำเลยดำเนินคดีแก่บุคคลทั้งสอง ทั้งๆ ที่โจทก์ยังตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ผลของการกระทำของโจทก์คือจำเลยได้เลิกจ้าง น. และ ม. โดยไม่จ่ายค่าชดเชยซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างจำเลย ทำให้ระบบบริหารงานบุคคลของจำเลยเสียหาย และการดำเนินงานของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของบุคคลทั้งสองที่ถูกเลิกจ้างต้องหยุดชะงักไปด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยระบุว่าลูกจ้างที่ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหายจะถูกลงโทษขั้นปลดออกจากงาน แสดงว่าจำเลยมุ่งประสงค์ลงโทษลูกจ้างที่ทำงานประมาทเลินเล่อถึงขั้นเลิกจ้างเฉพาะกรณีทำให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหายเท่านั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหายในระบบการบริหารงานบุคคลและการดำเนินงานซึ่งไม่ใช้ความเสียหายเป็นทรัพย์สินตามความประสงค์ของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย

กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 119 (3) เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามมาตรา 118 (1) แต่การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยสาเหตุปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์เช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย วันที่ 19 กันยายน 2546 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยกลับเกลี้ยเลิกจ้างเพราะจำเลยต้องการจ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนโจทก์ และจำเลยกับโจทก์มีความคิดในการทำงานขัดแย้งกัน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย 30,000 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 41,000 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 150,000 บาท และคืนเงินสะสม 4,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมจำเลยจ้างโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีหน้าที่บริหารงานซึ่งรวมถึงงานการบุคคลด้วย เป็นการจ้างตามที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่ความจริงโจทก์ไม่มีความสามารถตามที่อ้าง กล่าวคือโจทก์

ประมาณเงินเลออย่างร้ายแรง ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยจึง
เลิกจ้างโจทก์ ซึ่งมีใช้การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลางโจทก์แถลงว่า โจทก์ได้รับเงินสะสม
4,000 บาท จากจำเลยแล้ว ไม่ตั้งใจเรียกร้องเงินจำนวนนี้อีก

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 6 มกราคม
2546 ครั้งสุดท้ายทำหน้าที่หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เดือนละ 30,000 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ไม่มีกำหนดการจ้างแน่นอน
วันที่ 18 กันยายน 2546 จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตาม
เอกสารหมายเลข 5 โจทก์ไปสอบถามราคาสินค้าที่นายณเรณทร์ ศรีปานรอด และนาย
ยมนทล ลามคำนนท์ ลูกจ้างของจำเลยซื้อจากร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
รัตนธิเบศร์ โดยไม่นำบิลเงินสดเอกสารหมายเลข 4 และกระปุกซีลีโคนไปให้ร้านไพ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ ตรวจสอบ แล้ววินิจฉัยว่า บิลเงินสดเอกสารหมายเลข
4 ออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 ระบุว่าซื้อซีลีโคน 1 หน่วยราคา 160 บาท
ห่างจากระยะเวลาที่โจทก์สอบถามราคาสินค้าเพียง 6 เดือน แต่นางสาวนิตยา สังก
ผู้จัดการร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ มีหนังสือเอกสารหมายเลข 1
รับรองว่าไม่มีซีลีโคนชนิดกระปุกราคากระปุกละ 160 บาท ขายมาเป็นเวลา 1 ปี 7
เดือน แล้ว ย่อมทำให้โจทก์เข้าใจว่าซีลีโคนราคากระปุกละ 160 บาท ไม่มีจำหน่าย
จริงในขณะที่ออกเอกสารหมายเลข 4 ส่วนราคาปุ่มวีอาร์และท่อหดตามเอกสารหมายเลข 4
ก็มีราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1 มีเหตุผลเพียงพอให้โจทก์เชื่อได้ว่านาย
ณเรณทร์และนายยมนทลผู้ซื้อสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4 ทุกครั้งนำบิลเงินสด ที่มี
ราคาสูงกว่าความจริงมาเบิกเงินจากจำเลย อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง การที่โจทก์
ทำหนังสือขอเลิกจ้างลูกจ้างจำเลยทั้งสองคนตามเอกสารหมายเลข 3 โดยให้เหตุผล
และเสนอหลักฐานตามข้อมูลที่ได้รับจากนางสาวนิตยาโดยผ่านการกลั่นกรองและ

อนุมติให้เลิกจ้างจากนายสุรสิทธิ์ วรรณารักษ์ ผู้จัดการทั่วไปของจำเลยทราบก่อน
ออกหนังสือเลิกจ้างอันเป็นการกระทำตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยชอบ ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์เจตนาถ่มน้ำลายใส่เลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองคน โจทก์ไม่นำบิล
เงินสดและกระปุกชิลิโคนไปให้ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนานิเบศร์ ตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้ทางร้านรู้ตัวผู้ซื้อและเพื่อหาข้อมูลให้ได้ตามความเป็นจริง เป็นการกระทำ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้จำเลยไม่เป็นการประมาทเลินเล่อ หนังสือรับรองของ
นางสาวนิตยาฉบับหลังตามเอกสารหมายเลข 7 ที่อ้างว่า การออกเอกสารหมายเลข 1
เกิดจากความสับสนเพราะโจทก์ไม่นำใบเสร็จรับเงินและตัวอย่างกระปุกชิลิโคนมาให้
ดูมีน้ำหนักน้อย ไม่อาจรับฟังได้ว่าเอกสารหมายเลข 3 และ 1 เป็นข้อมูลที่คลาด
เคลื่อนจากความจริง ไม่อาจสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าข้อมูลที่โจทก์นำมาเลิกจ้างลูกจ้าง
ทั้งสองคนไม่เป็นความจริงตามที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่ โจทก์ไม่มีเจตนาหรือ
ประมาทกล่าวโทษให้ร้ายลูกจ้างทั้งสองคนหลังจากมีคำสั่งเลิกจ้างเพียงสองถึงสามวัน
ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งสองคนก็กลับเข้าทำงานกับจำเลยใหม่ จำเลยไม่ได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์ไม่ได้รายงานเท็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อน
นำเสนอผู้บริหารของจำเลย การกระทำของโจทก์ไม่ใช่การกระทำผิดหน้าที่ ประมาท
เลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่กรณีที่จำเลยจะ
เลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 มาตรา 119 และไม่ใช่กรณีมีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 583 ที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม
พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 30,000 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
41,000 บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 20,000 บาท แก่โจทก์
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์สอบถามราคาสินค้าตามบิลเงินสดเอกสารหมายเลข 4 จากนางสาวนิตยา สัณห ผู้จัดการร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ โดยไม่แสดงเอกสารหมายเลข 4 และกระปุกซีลีโคนต่อนางสาวนิตยา แล้วโจทก์เสนอผู้บังคับบัญชาตามเอกสารหมายเลข 3 ให้จำเลยเลิกจ้างนายนเรนทร์ ศรีปานรอด และนายมนทล ลามคำนนท์ ลูกจ้างของจำเลยผู้ซื้อสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4 เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์หรือไม่ พิจารณาแล้วศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไปสอบถามราคาสินค้าที่นายนเรนทร์และนายมนทลซื้อจากร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ โดยไม่นำบิลเงินสดเอกสารหมายเลข 4 และกระปุกซีลีโคนไปให้ร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ ตรวจสอบ แล้วโจทก์ทำหนังสือเอกสารหมายเลข 3 ขอเลิกจ้างนายนเรนทร์และนายมนทล เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข 3 โจทก์กล่าวหาว่านายนเรนทร์และนายมนทลปลอมแปลงบิลเงินสดเอกสารหมายเลข 4 หรือทำหลักฐานรายงานเท็จโดยการปลอมแปลงราคาซีลีโคน ปุ่มวีอาร์ และท่อหด โดยที่เอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารของร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ การที่โจทก์ไม่ได้นำเอกสารหมายเลข 4 ให้นางสาวนิตยาผู้จัดการร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ครั้งที่สอง ผู้เป็นเจ้าของเอกสารตรวจดูว่าเป็นเอกสารที่ทางร้านออกจริงหรือไม่ ข้อความระบุราคาในเอกสารหมายเลข 4 ถูกต้องหรือไม่ ทั้งที่ปรากฏว่าในการไปตรวจสอบราคาสินค้าที่ร้านไฟศาลิเลคทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ครั้งที่สอง โจทก์นำบิลเงินสดเอกสารหมายเลข 4 ใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วย ซึ่งโจทก์สามารถตรวจสอบด้วยการแสดงเอกสารดังกล่าวให้เจ้าของเอกสารตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารได้โดยง่ายแต่ไม่ทำ การรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีการปลอมเอกสารหมายเลข 4 หรือไม่จึงยังไม่ครบถ้วน ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าหลังจากเลิกจ้างนายนเรนทร์และนายมนทล

แล้ว นายเรนทร์และนายมนทลโต้แย้งว่า ได้ซื้อสินค้าตามเอกสารหมายเลข 4.4 จริง โจทก์จึงให้บุคคลทั้งสองนำเสนอเอกสารหมายเลข 4.4 และกระปุกซีดีโค่นไปตรวจสอบที่ร้านไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ หลังจากทางร้านตรวจสอบแล้วว่าสินค้านั้นซื้อมาจากร้านไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ จริง โจทก์ก็เชื่อว่านายเรนทร์และนายมนทลซื้อสินค้าตามราคาที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4.4 จากร้านไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขารัตนธิเบศร์ จริง แต่ในขณะที่ยังตรวจสอบพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนโจทก์ก็กลับกล่าวหาว่านายเรนทร์และนายมนทลปลอมเอกสารหมายเลข 4.4 อันเป็นความผิดอาญาและเสนอให้จำเลยดำเนินคดีแก่นายเรนทร์และนายมนทลตามเอกสารหมายเลข 3.3 แม้ว่าโจทก์รายงานการตรวจสอบราคาตามหนังสือรับรองของนางสาวนิตยาตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่เป็นความจริง แต่การรายงานดังกล่าวกระทำโดยโจทก์ยังรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของข้อกล่าวหา เป็นการที่โจทก์ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการกล่าวหาว่านายเรนทร์และนายมนทลกระทำความผิดอาญาฐานปลอมเอกสาร ผลการกระทำของโจทก์คือจำเลยโดยตัวโจทก์เองในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3.3 และหนังสือแจ้งการเลิกจ้างตามเอกสารหมายเลข 6.6) ได้เลิกจ้างนายเรนทร์และนายมนทลโดยไม่จ่ายค่าชดเชย การกระทำของโจทก์เป็นที่เห็นได้ว่าย่อมมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างจำเลย ทำให้ระบบบริหารงานบุคคลของจำเลยเสียหาย และการดำเนินงานของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของนายเรนทร์และนายมนทลต้องหยุดชะงักในระหว่างที่เลิกจ้างนายเรนทร์และนายมนทลด้วย แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาปรากฏว่า หลังจากมีคำสั่งเลิกจ้างเพียงสองถึงสามวัน จำเลยก็รับนายเรนทร์และนายมนทลกลับเข้าทำงานอีกประกอบกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสารหมายเลข 2.2 ข้อ 3 ตารางข้อ 21 ระบุว่าลูกจ้างที่ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหายจะถูกลงโทษขั้นปลดออกจาก

งาน แสดงว่าจำเลยมุ่งประสงค์ลงโทษลูกจ้างที่ทำงานประมาทเลินเล่อถึงขั้นเลิกจ้าง เฉพาะกรณีทำให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหายเท่านั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุ ประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหายในระบบการบริหารงานบุคคลและการดำเนินงาน ซึ่งไม่ใช่ความเสียหายเป็นทรัพย์สินตามความประสงค์ของข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานของจำเลย ดังนั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็น เหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (3) เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ตามมาตรา 118 (1) แต่การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลย จึงสามารถเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 แก่โจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยสาเหตุปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นการเลิกจ้าง โดยมีเหตุอันสมควร ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์เช่นกัน อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์เกี่ยวกับสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(จรัส พวงมณี-ชวลิต ยอดเนร-วิชัย วิวิตเสวี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ